އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓް މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިތަކުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަހަށް ބާރުލިބި ޤަރީނާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތުން ރައްދުކޮށް (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައިވާ ރަށެއްގެ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކަށް (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާލާ ދިޔަ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުނު ފަރާތް") ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެގެން، ގދ.ވާދޫ، ބަހާރުމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާލާ ދިޔަ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއަކު އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އެހެން ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއެކު އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތުގައި ހިފާ ބާރުފޯރުކޮށްގެން، ހުރުމަތް ނަގައި ޖިންސީ ގުޅުން ފެށީ ކަމަށް ޝަކުވާލާ ދިޔަ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ކުރިކަމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާގައި އިޒާމް ޒާހިރު ބަޔާންކޮށް ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއަށް އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކޮށްފައިވަނީ ޝަކުވާލާ ދިޔަގެ ބަހަށް އަންނަނިވި ހެކިތަކުން ބާރުލިބޭކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

1. މަންޒަރު ދުށް ފަރާތް (2 ދޭއް) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަމަތީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްގައި އިޔާޒް ޝަރީފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރުންގެ ދެ ސައިޓް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސައިޓް އިޔާޒް ޝަރީފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުން އިޔާޒް ޝަރީފް ކުށްވެރިކޮށް، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅިގެން، ޙުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޔާޒް ޝަރީފް 13 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޝާމް މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޙީމް އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ތަޢުރީފުކުރަނީ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަން އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހާގެ ރުހުމާ ނުލާ ވެއްދުން ކަމަށް ބަޔާންވެފައިވާއިރު، އިޔާޒް ޝަރީފުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެން ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދާފައިވާކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅާފައިނުވާއިރު، ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޤަރީނާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ ބިނާގައި ޙައްދުގެ ކުށް ސާބިތުކުރާ ކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޝާން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށް، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅައިފާ ހުކުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކަނޑައަޅައިފާ ކަމަށް ބުނާ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލުން އިޔާޒް ޝަރީފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ތަންތަނުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނެޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭވަރުގެ ހެކިތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޓޯޗުން ފެނުނު ހާލަތުން ޕެނެޓްރޭޝަންގެ އަލާމާތް ފެނުނު ކަމަށް ދިރާސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ތުހުމަތުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމާ ބެހޭ ސާފުވާ ކަމަށާއި، ޙާދިސާގެ އަމަލު ހިނގާދިޔަ އެކަށީގެންވާ ޝަރުޢީ މިންގަނޑުތަކާ މިންގަނޑުތަކުގެ މަތީ ސާބިތުކުރަނިވި ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކީގެ އިތުރުން ޓޯޓަލް ފެނުނު 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ފިޒިކަލް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުނަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ކަމަށާއި، ބަލަންޖެހޭނީ ޝަހާދަތްތަކަށް މީހާގެ ބަހަށް ބާރުދޭ ހެކި ހުރިތޯ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދިފާޢު ފަނޑިޔާރު ބުރަސައިން މަޖިލީހުގެ ދައުވާގައި، ޓޯޓަލް ފެނުނު ދެ ހެކިންނަކީ ޝަހާދަތްތަކަށް މީހާގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ދުމިހުންގެ ހެކިބަހުގައި ފުލުހުންނަށް އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހެކިބަހުން ދުރުން ނިކުމެކަމާއާދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ހުރި ކަމަށާއި، ޖިންސީގެ ނުވަތަ ޕެނިޓްރޭޝަންގެ އަމަލު ފުރިހަމަކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓަށް ކަނޑައެޅުމަށް އުދަގޫވަނީ ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުނަމަވެސް ޖިންސީ ގުޅުން ވަރުގަދަވާކަމުގެ މައްކަން ޝަހުވާނީ މީހާގެ ބާ ގެ ހައިވާރާއި ތުރާއްޔާ ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަހުވާނީ މީހާގެ އަޚުލާޤެއް (character) ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ފާހަގަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބާރުއަޅުއްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ބުޖައިރާ މުބާރާތުގެ ދައުވާގައި، ދިފާޢު ފަނޑިޔާރު ބާރަށްއަޅުއްވާފައިވާ ފޫނިސް އުސޫލުތަކަށް ތަޢާރުފުކުރައްވައި، ތަފާތުވަނީ އެ އުސޫލުތަކަށް ތަޖުރިބާކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ބައްލަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް ތަފާތުކުރައްވައި، އިޖުތިމާޢީ ބާރުތަ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމަށް، ޝަރީޢަތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ނިޔާކުރުމަށް ހުރި ބާރު ދިފާޢުކުރެއްވުމަށް، އެ ބަލަން ރައްކާތެރިކަން ފަނޑިޔާރު ހުކުމްގެ ހުކުމާއި ޖީ.އެސް.އޭ ތަޙުޤީޤުގެ ނަތީޖާއިން ބާރުދޭ ކަމަށާއި، ވަޖިއިނަލް ސާމްޕަލްއިން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫން ކަމަށާއި، ދުރުން ނިކުމެކަން ހެކިބަސް ދޫކޮށް ކަމަށާއި، ހެކިވެރިއެއްގެ ބަސްގައިވާ ފުރިހަމަކުރަނީ ހެކިބަސް ނަޒަރާވަގެ ފުރިހަމަކަން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަނޑިޔާރު ބަޝީރުއްދީން އިބްރާހީމް ވެސް މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ރައުޔުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓަވައިފިއެވެ.

ފަންނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ފަންނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދުމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދުމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވައްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެންބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އުނިކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދުމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން އޮތީ ހެކީގެ ޝަރުތު ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުތުތައް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހުރި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ލުއި މިންގަނޑަކުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި [illegible] ގޮތުގައި [illegible] ޝަރުޢީ [illegible]، [illegible] ގޮތުގައި [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ [illegible] އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެއެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކުގައި [illegible] ސާބިތުކުރުމުގެ [illegible] ސަބަބަކީ، [illegible] [illegible] ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީ [illegible]، [illegible] [illegible] ސުޕްރީމްކޯޓުގެ [illegible] (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި [illegible]، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] ސާބިތުކުރުމުގައި [illegible].

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ [illegible].

9. ހާދިސާ ހިނގިތަން ޗާޓަރ ފުރުން މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތްތަކުގެ ކަންވީގޮތް ކަމަށް އާދޭ ކިޔައިދޭ ދިނުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހިޔާލަކީ، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ޝަހާދަތެއް އެ ހިޔާލަށް ބާރުދިނުމަކީ މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ އެކަނި މައްސަލަތަކުގައި ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހޯދުމުގެ ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ޝަހާދަތް ހޯދުމުގައި، ދައުލަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުން ފުދޭނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހެކި އެކަނި އޮތުމުން ދައުލަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާނޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ދައުލަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަށް ބާރުދޭނޭ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ޝަހާދަތެއް އޮންނަން ޖެހެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ފަރުދީގެ ތަޙުލީލުން ތަޙުލީލުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮންޓެމިނޭޝަންގެ (ހ) ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ދެމެހެއްޓިފައިވާ ގޮތް، (ށ) ކޮންޓެމިނޭޝަން ނުވުމުގެ ޔަޤީންކަން، (ނ) ލެބޯޓަރީގެ ޓެސްޓް ކުރި ގޮތް ފަދަ ކަންކަން ނަތީޖާއަށް އެހެން ހެއްކާ ގުޅުވައިގެން ދައުލަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.

13. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ނުވަތަ ފޮރެންސިކް ހެއްކާއި، މިސާލަކަށް، މެޑިކަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ފިޒިކަލް ޑީ.އެން.އޭ ރިޕޯޓުތަކަށް އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަގޮތް ކަން ނަގަނީ ދަރަޖަތަކަކަށް ކަމެއް ނޫނެވެ. ސާބިތުކުރާ ގޮތަށް، ހާދިސާގެ ވަގުތު ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ވަގުތު ކަންކަމަށް ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކާ ގުޅުވައިގެން ދައުލަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރެވެއެވެ.

14. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ވެސް، އެއީ އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތް ހާދިސާއާ ޝަހާދަތާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަރީޢަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހިޔާލަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެވެ.

15. ދައުލަތުގެ ތަޙުޤީޤުގެ އެއް ދުވަހު ދުވަސް ހިމެނެއެވެ. ދުވަސްއްމިތަކުން ނުވަތަ ދުވަސްތަކުން ދުވަސްއްވަރު ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ ގޮތެއްނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާނީ އަންނަނީ ޖިންސީ ގުޅުންތަކާއި ނުވަތަ ޖިންސީ ގުޅުން ގުޅުންތަކާއި، ކިބައިން ކުށް މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވައްދައިދެއެވެ. އަނެއް ގޮތަކުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިނގައިދިޔަ މައްސަލަ ދުވަސް ދައިރާ ހެއްކަކުން ބަލައިގެން ނިމިގެންދެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅު ކުރިން ދުވަހު ގުޅުން ހިނގިއަސް، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކުން އެކަމުގެ އިންސާފު ހޯދިދާނެ ހެކިތަކުގެ ކަމެކެވެ.

16. ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ހަށިގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމާއި ދުވަސްތަކުގައި އެދުންކަން ކުރެވިފައިވާ އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތް ބަލާއިރު، އެކަމަށް ހިނގާ ބައްޔެއް ބާރުދެވޭނޭ ދުވަސް ނިމުމާއި ދެމެހެއްޓީއެވެ.

17. އަނިޔާލިބިފައިވާ ފަރާތް މަޖުބޫރުކުރެއްވި، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތްތަކުގެ، ޝަރީޢަތުގައި ހިތައްދެއްވާ މަސްއަލައިގެ ފުރުޞަތުދީފައި ނަތީޖާ، އެ ހިތައްދެއްވި ތަޙްލީލު ގުޅުންހުރި ހެކިތަކެވެ.

18. ހިމާޔަތްދިނުމާއި ތަޙުޤީޤު ބައްދަލުވުމާއި ޝަރީޢަތުގައި ދިން ހިޔާލު ދެމެހެއްޓުމާއި ކަމުގެ ދަރަޖަ ގުޅުން، އެހެން ހިމާޔަތްދިނުމަށް އަދި ހިމާޔަތް ތަޙުޤީޤު ބައްދަލުވުމަށް ބާރުދޭ، އެއީ ހިމާޔަތް ނިޒާމުތަކުގެ ގުޅުންހުރި ކަމެއްގައި ބަލާނެއެވެ.

19. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ކަންވީގޮތަކަށް އޭނާ ދޫ ހިތަބަރަހީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހިތަބަރުގެ މައްކަން ބުހަވ އެވަރު މައްސަލައާއިގައި ދެކޮޅު ނުވަތަ ސަބަބެއްގެ ހިތަ ކުރިއަށްދާނަމަ ނުވަތަ އެ ކުރިއަށް ބޮޑުއިރުން އެހެނިހެން ފުރިހަމަ ކުރިއަށްދާނަމަ، ބޭރުގެ ކަން ސަބަބުތަކުން؛ (3) ޤާނޫނީ ކުރުގެ ފާހަގަކުރުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިތަވަރުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްނޫންކަމާއި، އެ ހިތަވަރުގެ ތަރުތީބު އެއް ހެއްކަށްވިޔަސް އަނިޔާވީ ފަރާތުގެ ހިތަބަސް ކަރުދާސްތަކަށްވުރެއިތުރު، ދަށުމަރުޙަލާ ފަރާތް ކުންކުރެވިފައިވާކަން ފަސޭހައިން ބަލާފައިވުން.

20. ހައްދައި ޤަބޫލުގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އިތުރު ޤާނޫނާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުރީ ކޮށިފައިން ގާތްކަން ގައިދުރުކުރަނީ ބަލާތަ އަދިހަށް ބަލާތު މިންވަރުގެ ހިސާބު ކުރަނީ، އިތުރު މައްސަލަތަކުގައި ތައްޔާރުގެ އަދާލަތު ކަނޑައަޅާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ދިފާޢުގައިގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރުތަކުގައި ދެއްކިގެ އިޖުރާއާތު ވ. މުޙައްމަދު ޝަރީފު (2021/SC-A/18) ގެ ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދަށުމަރުޙަލާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމުވެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑު ވަޒަން ހުރި ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ދެކެން ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހާއި މައިގަނޑު އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ދެކޮޅުނުވާ އެ ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވެވޭނެކަމަށް މި ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ދެކޮޅު ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ނުވަތަ އެ ހެއްކަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ދަލީލު ހުރުމުން ނަމަ، ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖެއްސުން ހެއްކެއް އެ ހުރި އެކަނި އޮވެގެން ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރެވޭ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ޖެއްސުން ހެއްކަކީ ބާރުދޭނެ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ދަލީލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުދުގެ ބެލެހެއްޓުން މުހިއްމުކަމަކަށް ފަރާތުގެ ޖެއްސުން ފެނުން ހަމަގޮތުގައި، (ހ) މިޖިބުވެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ފެނިފައި، (ށ) ކޮންޓްރޯލްކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އޮތް ކަމުގެ ފެނިފައި އަދި (ނ) ތުހުމަތު ނޮޓިކަން އެހެމީހުން ފެނިފައި ހުރުމުން ކޯޓުގެ ކުރިން ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ.
8. ކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ލުއި މިންގަނޑެއް ބޭނުންކުރަނީ، މިފަދަ ކުށްތައް ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިނގާތީ، ތަފާތު ފެނުނު ހިލަން ގިނަފަހަރު ނުފެނޭ އަދި ބައެއް ފަހަރު ހެކިދޭން އަނިޔާވެރިޔާގެ ނުފޫޒު ސިފަ ވަންނަނާވާ ގޮތަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަހުމަދު މުޚްތާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޝަރީޢަތް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަހުމަދު މުޚްތާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަހަކީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ތާއީދުކުރާ ހެކިތަކެއް ދިރާސާކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.

2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ފަޙުސްކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާނު، އެ އުސޫލުތައް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށްތައް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ޝާކިރް (2019/HC-A/325) ޝަރީޢަތް ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ޝާކިރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެމްބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރެވިފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން ބޭނުން އެކަށް ހިފި ތަޙްޤީޤާ އެ ބަސް ދުވަސްވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކުން ނެތް މިންގަނޑެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަހުމަދު މުޚްތާރު ޝަރީޢަތުގައި ބަރާބަރުވެފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށްވެސް ތަޠްބީޤުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި، ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ޤަރީނާ ގުޅުވާލެވޭކަމުގެ މައްޗަށެވެ.
2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވަސީލަތަކީ އަނިޔާލިބުނު މީހާގެ ގަޔުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާތީ، އެ ހެއްކަކީ އެހެން ހެއްކަކާ ގުޅުވާލެވޭ ހެއްކެއްކަން ވެފައެވެ. (ހުކުމްކުރެވުނީ 16 ޖޫން 2021)

ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙަސަން ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙަސަން ޝާހިދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ރޭޕްކުރުމުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަހުން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ރުހުން ނެތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާނަމަ، ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރެވުނީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މީހަކު ކުށް ކުރިކަމަށް ގާޒީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ ޤަރީނާ ގާތްކުރާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)